

UGOVOR O POVJERLJIVOSTI I ZAŠTITI PODATAKA

sklopljen u Viškovu dana ____ . ____ . 20____ . između:

1. INORBIT d.o.o. (puni naziv: INORBIT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge), sa sjedištem u Saršonima, Benčani 15A, 51216 Viškovo, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 081116183, OIB 38846238650, koje zastupa direktor Nevio Vesić (dalje: **Društvo**),

2. Nevio Vesić, Saršoni, Benčani 15A, 51216 Viškovo, OIB 21048306137, u vlastito ime (dalje: **Direktor**; Društvo i Direktor zajedno: **Strane koje otkrivaju**),

i

3. _____ (tvrtka / ime), sa sjedištem u _____, OIB _____, koje zastupa _____ (dalje: **Primatelj**).

Strane koje otkrivaju i Primatelj zajedno su **Ugovorne strane**, a svaka pojedinačno **Ugovorna strana**.

Uvodne odredbe

Primatelj za Društvo obavlja ili će obavljati knjigovodstvene, računovodstvene, porezne, kadrovske i s njima povezane savjetodavne usluge (dalje: **Usluge**). Radi obavljanja Usluga Strane koje otkrivaju stavljaju Primatelju na raspolaganje poslovne i financijske podatke Društva te, jer je Direktor jedini član i direktor Društva i njegove osobne financije nisu odvojive od uvida u poslovanje Društva, i osobne financijske podatke Direktora, uključujući podatke o njegovim osobnim bankovnim računima i transakcijama. Ovim Ugovorom uređuje se povjerljivost tih podataka i zaštita osobnih podataka pri njihovoj obradi.

Članak 1. Povjerljive informacije

1.1. Povjerljive informacije su svi podaci, informacije i dokumenti, u bilo kojem obliku i na bilo kojem mediju, koje Strane koje otkrivaju ili osobe koje djeluju u njihovo ime otkriju Primatelju u vezi s Uslugama, prije ili nakon sklapanja ovog Ugovora, a osobito:

- a) bankovni izvodi, transakcije, stanja i podaci o računima Društva;
- b) bankovni izvodi, transakcije, stanja i podaci o osobnim računima Direktora te drugi podaci o osobnim primanjima, imovini, troškovima i obvezama Direktora;
- c) ulazni i izlazni računi, ugovori, ponude, narudžbe i s njima povezana korespondencija;
- d) podaci o klijentima, dobavljačima, cijenama, prihodima, maržama, plaćama i naknadama;
- e) poslovni planovi, projekcije, analize i interne bilješke, uključujući napomene koje Strane koje otkrivaju prilažu uz pojedine transakcije;
- f) podaci o informacijskim sustavima Društva, pristupni podaci, korisnički računi i dokumentacija sustava kojima se Primatelju daje pristup;
- g) svaki sažetak, izvod, kopija ili prerada bilo čega od navedenoga koju izradi Primatelj.

1.2. Povjerljivim informacijama smatraju se podaci bez obzira na to jesu li označeni kao povjerljivi, ako bi razumna osoba u položaju Primatelja s obzirom na njihovu prirodu i okolnosti otkrivanja shvatila da su povjerljivi.

1.3. Povjerljivim informacijama ne smatraju se podaci za koje Primatelj dokaže da:

- a) su bili ili su postali javno dostupni bez povrede ovog Ugovora;
- b) ih je Primatelj zakonito posjedovao prije otkrivanja, bez obveze povjerljivosti;
- c) ih je Primatelj zakonito primio od treće osobe koja nije bila vezana obvezom povjerljivosti;
- d) ih je Primatelj razvio samostalno, bez korištenja Povjerljivih informacija.

Osobni podaci Direktora ne prestaju biti zaštićeni ovim Ugovorom po osnovi iz točke a).

Članak 2. Obveze Primatelja

2.1. Primatelj će Povjerljive informacije koristiti isključivo za obavljanje Usluga i ni u koju drugu svrhu.

2.2. Primatelj neće Povjerljive informacije otkriti, učiniti dostupnima ni prenijeti trećim osobama, osim:

a) svojim zaposlenicima i vanjskim suradnicima kojima su nužne za obavljanje Usluga, koji su o povjerljivosti obaviješteni i vezani obvezom povjerljivosti barem jednako strogom kao ova; za njihovo postupanje Primatelj odgovara kao za vlastito;

b) tijelima javne vlasti (Porezna uprava, FINA, HZMO, HZZO, sudovi i druga tijela) u opsegu u kojem je to za obavljanje Usluga propisano zakonom ili naloženo obvezujućom odlukom nadležnog tijela; o zahtjevu koji nije redovna zakonska obveza Primatelj će, ako je to dopušteno, bez odgode obavijestiti Strane koje otkrivaju.

2.3. Primatelj će Povjerljive informacije štiti barem s pažnjom kojom štiti vlastite podatke iste važnosti, a najmanje s pažnjom dobrog stručnjaka, i primjenjivati primjerene tehničke i organizacijske mjere, osobito:

a) pristupne podatke koje dobije od Strana koje otkrivaju (korisnički računi, lozinke, poveznice) čuvati kao osobne, ne dijeliti ih i koristiti višefaktorsku provjeru gdje je ponuđena;

b) Povjerljive informacije pohranjivati samo na sustavima pod svojom kontrolom, zaštićenima od neovlaštenog pristupa, i ne prenositi ih na privatne uređaje ili račune zaposlenika;

c) izrađivati kopije samo u opsegu nužnom za Usluge;

d) o svakom neovlaštenom pristupu, gubitku ili otkrivanju Povjerljivih informacija obavijestiti Strane koje otkrivaju bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sati od saznanja, uz opis događaja i poduzetih mjera.

2.4. Primatelj neće Povjerljive informacije, a osobito ne osobne financijske podatke Direktora, koristiti za profiliranje, marketing, ponudu drugih usluga, statističke usporedbe s drugim klijentima ni u bilo koju svrhu izvan Usluga, niti ih objedinjavati s podacima drugih klijenata.

Članak 3. Zaštita osobnih podataka

3.1. Ugovorne strane potvrđuju da se na obradu osobnih podataka primjenjuju Uredba (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje: **Uredba**) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

3.2. Kad Primatelj obrađuje osobne podatke u ime Društva (osobito podatke Direktora, zaposlenika, klijenata i dobavljača Društva), Primatelj je **izvršitelj obrade**, a Društvo **voditelj obrade**. Kad zakon Primatelja obvezuje da osobne podatke obrađuje u vlastito ime (npr. podnošenje propisanih obrazaca i evidencija), Primatelj je za tu obradu samostalni voditelj obrade i odgovara za njezinu zakonitost.

3.3. Kao izvršitelj obrade Primatelj:

- a) obrađuje osobne podatke samo prema dokumentiranim uputama Društva, uključujući ovaj Ugovor, osim kad ga na drugačiju obradu obvezuje pravo Unije ili Republike Hrvatske, o čemu će Društvo prethodno obavijestiti ako je to dopušteno;
- b) osigurava da su osobe ovlaštene za obradu obvezane na povjerljivost;
- c) primjenjuje mjere iz članka 32. Uredbe;
- d) ne angažira drugog izvršitelja obrade bez prethodne pisane suglasnosti Društva; angažiranim podizvršiteljima nameće iste obveze i za njih odgovara;
- e) pomaže Društvu u odgovaranju na zahtjeve ispitanika i ispunjavanju obveza iz članaka 32. do 36. Uredbe;
- f) o povredi osobnih podataka obavještava Društvo bez nepotrebne odgode, a najkasnije u roku od 48 sati od saznanja;
- g) po prestanku Usluga briše ili vraća osobne podatke prema izboru Društva i briše postojeće kopije, osim ako je čuvanje propisano zakonom;
- h) Društvu stavlja na raspolaganje informacije potrebne za dokazivanje ispunjavanja obveza i omogućuje revizije, uz razumnu prethodnu najavu.

3.4. Ugovorne strane mogu sklopiti zaseban ugovor o obradi osobnih podataka; do tada i u dijelu koji njime nije uređen primjenjuje se ovaj članak.

3.5. Direktor daje osobne financijske podatke na raspolaganje isključivo u svrhu Usluga za Društvo i radi cjelovitog uvida u poslovanje. Primatelj ih obrađuje kao izvršitelj obrade u smislu točke 3.2., odvojeno od poslovnih knjiga Društva u mjeri u kojoj nisu dio tih knjiga, i ne uključuje ih u evidencije, prijave ili izvještaje Društva osim kad je to propisano ili kad Direktor to izričito zatraži.

Članak 4. Vraćanje i uništenje

4.1. Na pisani zahtjev Strana koje otkrivaju, a u svakom slučaju po prestanku Usluga, Primatelj će u roku od 30 dana vratiti ili trajno uništiti sve Povjerljive informacije i njihove kopije u svom posjedu, uključujući one kod osoba iz točke 2.2.a), te to na zahtjev pisano potvrditi.

4.2. Iznimka su dokumenti i evidencije koje je Primatelj dužan čuvati na temelju zakona ili radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, kao i sigurnosne kopije koje se rutinski prebrisuju; oni ostaju Povjerljive informacije i podliježu ovom Ugovoru dok postoje.

Članak 5. Vlasništvo i ograničenje

5.1. Povjerljive informacije ostaju vlasništvo Strane koja ih je otkrila. Ovim Ugovorom Primatelju se ne daje nikakvo pravo, licencija ni ovlaštenje na Povjerljive informacije osim prava korištenja iz točke 2.1.

5.2. Strane koje otkrivaju ne jamče za točnost ni potpunost Povjerljivih informacija, osim u opsegu u kojem je to uređeno ugovorom o Uslugama, i ovim Ugovorom ne preuzimaju obvezu otkrivanja bilo kojih podataka.

Članak 6. Trajanje

6.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa i primjenjuje se za sve vrijeme obavljanja Usluga.

6.2. Obveze povjerljivosti traju **pet (5) godina** od prestanka Usluga. Za osobne podatke i za podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti obveze traju sve dok podaci imaju tu prirodu, bez vremenskog ograničenja.

Članak 7. Odgovornost

7.1. Za povredu ovog Ugovora Primatelj odgovara Stranama koje otkrivaju za svu nastalu štetu prema općim propisima obveznog prava.

7.2. Strane koje otkrivaju ovlaštene su zahtijevati i sudsku zabranu daljnje povrede (privremenu mjeru), bez obveze dokazivanja nenadoknadive štete, jer Ugovorne strane suglasno utvrđuju da novčana naknada sama po sebi ne bi bila dostatna zaštita.

7.3. Za svaku pojedinu povredu obveza iz članaka 2., 3. ili 4. ovog Ugovora Primatelj će Stranama koje otkrivaju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 10.000,00 EUR (deset tisuća eura), bez obzira na to je li šteta nastala i u kojem iznosu (članak 355. Zakona o obveznim odnosima). Ako šteta premašuje iznos ugovorne kazne, Strane koje otkrivaju imaju pravo na razliku do potpune naknade štete. Ugovorna kazna ne dopijeva ako je do povrede došlo iz uzroka za koji Primatelj ne odgovara.

Članak 8. Završne odredbe

8.1. Na ovaj Ugovor primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Za sporove je nadležan stvarno nadležni sud u Rijeci.

8.2. Ovaj Ugovor sastavljen je na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja mjerodavna je hrvatska verzija.

8.3. Ovaj Ugovor sadrži cjelokupni sporazum Ugovornih strana o povjerljivosti Povjerljivih informacija i ne mijenja ugovor o Uslugama u dijelu koji se ne odnosi na povjerljivost. Ako je ugovorom o Uslugama uređena stroža zaštita, primjenjuje se stroža odredba.

8.4. Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo u pisanom obliku.

8.5. Ako se koja odredba ovog Ugovora pokaže ništetnom ili neprovedivom, ostale odredbe ostaju na snazi, a Ugovorne strane će ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja je najbliža njezinoj svrsi.

8.6. Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka, po jedan za svaku Ugovornu stranu. Potpis u elektroničkom obliku i razmjena potpisanih primjeraka u skeniranom obliku imaju učinak vlastoručnog potpisa.

Za Društvo	Direktor, u vlastito ime	Za Primatelja
INORBIT d.o.o.	Nevio Vesić	_____
_____	_____	_____
Nevio Vesić, direktor		_____ (ime i funkcija)
Mjesto i datum: _____	Mjesto i datum: _____	Mjesto i datum: _____